

통 보

1. 제 목 : 국유재산 점유취득시효 중단을 위한 업무처리 기준 마련 필요
2. 소관부점 : 국유재산기획처
3. 내 용 :

가. 업무개요

국유재산기획처는 「업무분장세칙」 제23조 제1항 제1호, 제3호 및 제6호에 따라 국유재산업무의 조정·총괄, 내규 관리 및 업무 개선 등을 수행하고 있으며, 국유일반재산의 관리·처분에 필요한 기준, 절차 및 방법 등을 정한 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」(이하 “국유세칙”이라 한다)과 국유세칙에서 위임된 사항과 그 시행에 관하여 필요한 세부사항을 정한 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」(이하 “국유요강”이라 한다)의 소관부점이다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「민법」 제245조 제1항에 따르면 20년간 소유의 의사로 평온, 공연하게 부동산을 점유하는 자는 등기함으로써 그 소유권을 취득한다고 되어 있다.

한편, 국유세칙 제10조 제4항에 따르면 공사는 수탁 부동산의 특성 및 이용상태 등을 고려하여 실태조사 대상재산을 선정하고, 해당 재산에 대해서는 1년에 한 번 이상 실태조사를 실시하도록 되어 있고, 국유요강 제6조 제1항에 따르면 실태조사 대상재산은 재산실태조사서의 1차 분류, 재산의 현황, 지목 및 대장금액 등을 기준으로 조사주기를 조정할 수 있다고 되어 있으며

국유요강 제37조에 따르면 재산의 실태조사 결과 무단점유 사실 등이 확인된 경우에는 무단점유자에게 변상금이 부과된다는 사실과 함께 자진명도 촉구 내용을 포함하는 변상금 사전통지서를 발송하고 이후 변상금을 부과하여야 한다고 되어 있다.

따라서, 공사는 장기간 무단점유가 계속된 국유재산에 대해서는 특별히 관리를 강화하여 점유취득시효 완성으로 국유재산의 소유권을 상실하는 사례가 발생하지 않도록 선량한 관리자로서의 주의의무를 다하여야 한다.¹⁾

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 공사가 관리하고 있는 국유재산에 대하여 무단점유자 등이 제기한 소유권이전등기 청구소송의 최근 10년간²⁾ 판결 결과를 점검한 결과

1) 「국유재산의 위탁에 관한 규칙」 제5조 제1항에 따르면 공사는 위탁사무를 수행할 때 선량한 관리자로서의 주의의무를 다하여야 하며, 고의 또는 중대한 과실로 재산에 손해를 끼친 경우에는 그 손해를 배상하여야 한다고 되어 있음

2) 최종심 판결 확정일 기준

[표 19]와 같이 「민법」 제245조 제1항에 따른 점유취득시효 완성을 원인으로 국유재산의 소유권을 상실하는 사례가 지속적으로 발생하고 있었으며

[표 19] 최근 10년간 소유권이전등기 청구소송 패소 현황

(단위 : 필지, 백만 원, %)

구분	패소한 소송건수	국유재산 필지수	국고 손실액 (소가기준)	비율
----	-------------	-------------	------------------	----

“기재 생략”

* 2021. 5월말 기준

그 중, 관련 국유재산의 수탁일로부터 1년 이후의 시점에 점유취득시효가 완성되어 패소한 19건을 대상으로 구체적인 패소원인을 점검한 결과, [표 20]과 같이 ①실태조사가 미흡하여 무단점유자 또는 점유현황을 제대로 파악하지 못하여 변상금 부과 등 필요한 후속 조치를 취하지 않았거나, ②무단점유자 파악 후 변상금을 부과하였으나 변상금 징수 및 대부계약에 이르지 못하여 점유취득시효의 완성이 인정되는 것이 주요 패소원인이었고

[표 20] 소유권이전등기 청구소송 주요 패소원인 검토

순번	사건번호 (최종심)	기준일			패소원인 검토
		패소 확정	인수 년월	시효 완성	

“기재 생략”

순 번	사건번호 (최종심)	기 준 일			패 소 원 인 검 토
		패 소 확 정	인 수 년 월	시 효 완 성	

“기재 생략”

특히, 국가나 지방자치단체가 국·공유 토지의 점유자에 대하여 그 사용료를 부과·고지하는 것만으로는 그 점유가 타주점유가 된다거나 점유자의 점유취득시효 중단이 인정되지 않는 한계가 소송 결과를 통해 확인되었다.³⁾

3) 대법원 1995. 11. 7 선고 95다33948, 대법원 2018. 6. 12. 선고 2017다○○○○○○○○

따라서, 공사는 무단점유 중인 국유재산을 무단점유 지속기간별로 분류하여 장기 무단점유 재산⁴⁾의 경우 점유자 및 현황 파악이 제대로 될 수 있도록 실태조사 주기를 단축(강화)하고

실태조사를 통해 무단점유자가 파악된 경우 변상금 부과에서 그치지 않고 무단점유자에게 자진 이전 및 철거를 촉구하며 국유재산 임을 인정하는 각서 등 시효취득이익 포기서를 제출받고, 그에 응하지 않을 경우 행정대집행을 실시하는 등의 방안을 마련하여

무단점유자의 점유취득시효 완성을 원인으로 국유재산의 소유권을 상실하는 사례가 발생하지 않도록 관리를 강화할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 국유재산기획처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 국유재산 점유취득시효 중단 관련 입법을 지원⁵⁾하는 한편, 장기 무단 점유 국유재산 관리 업무를 철저히 수행할 수 있도록 집중 관리 기준을 마련하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

국유재산기획처장은 무단점유자의 점유취득시효 완성을 원인으로 국유재산의 소유권을 상실하는 사례가 발생하지 않도록 실태조사 강화 등 개선 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)

4) 2020년 8월말 무단점유 상태가 10년 이상 지속된 재산은 5,242필지이고, 그 중 점유자가 파악되지 않은 재산은 1,505필지로 전체 무단점유 국유재산(47,803필지)의 약 3.1%임

5) 국유재산에 대한 변상금 부과고지에 무단점유자의 점유취득 시효 중단 효력을 부여하는 국유재산법 일부개정안이 의원입법을 통해 발의되어 있는 상황임(권은희 의원 대표 발의, 2020. 12. 3. 의안번호-6112)